

7. 제 목 : 산업재해 휴업급여 업무처리 부적정

가. 업무개요

산업재해보상보험 휴업급여 제도는 근로자가 업무상 재해로 요양하는 기간 동안 소득이 단절되지 않도록 생활을 보장하는 동시에, 사용자가 지급한 휴업급여를 산업재해보상보험으로 환급받을 수 있도록 하여 기관의 재정적 부담을 최소화하기 위한 제도이다. 이는 「산업재해보상보험법」 제52조(휴업급여) 및 제89조(수급권의 대위)에 근거하고 있으며, 공사는 해당 법령과 내부 규정에 따라 관련 절차를 성실히 이행해야 할 책임이 있다.

나. 관계 규정 및 판단 기준

산업재해보상보험법 제89조(수급권의 대위)에 따라 공사는 산업재해근로자의 병가 기간 동안 급여를 선지급한 후, 근로복지공단에 휴업급여 대위청구를 통해 해당 보험금을 환급받고 있다. 근로자는 ▲산재 발생 시 요양승인 신청하고, 공사는 ▲근로복지공단의 요양·보험급여신청 사실통지서 수령 ▲보험가입자 의견서 및 자료 제출 ▲요양·보험급여 결정통지서 수령 ▲보험급여대체지급청구서(대위청구) 제출 ▲공단 지급 결정 및 공사 기타수입 처리 순으로 업무가 이루어지고 있다.

《 관련근거 》

【 산업재해보상보험법 】

제52조(휴업급여)

휴업급여는 업무상 사유로 부상을 당하거나 질병에 걸린 근로자에게 요양으로 취업하지 못한 기간에 대하여 지급하되, 1일당 지급액은 평균임금의 100분의 70에 상당하는 금액으로 한다. 다만, 취업하지 못한 기간이 3일 이내이면 지급하지 아니한다.

제89조(수급권의 대위)

보험가입자(보험료징수법 제2조제5호에 따른 하수급인을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)가 소속 근로자의 업무상의 재해에 관하여 이 법에 따른 보험급여의 지급 사유와 동일한 사유로 「민법」이나 그 밖의 법령에 따라 보험급여에 상당하는 금품을 수급권자에게 미리 지급한 경우로서 그 금품이 보험급여에 대체하여 지급한 것으로 인정되는 경우에 보험가입자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 수급권자의 보험급여를 받을 권리를 대위한다.

제89조(시효)

① 다음 각 호의 권리는 3년간 행사하지 아니하면 시효로 말미암아 소멸한다.

4. 제89조에 따른 보험가입자의 권리

다. 감사 결과 확인된 문제점

2021년 7월, 공사는 근로복지공단으로부터 산업재해 근로자 심상욱(양궁단, 2021.5.24. 퇴사)의 ‘요양·보험급여신청 사실통지서’ 및 ‘요양·보험급여 결정 통지서’를 통보받았다. 그러나 해당 문서의 사본을 △팀에서 보관하고 있으나, 산업재해보험 담당 부서인 ◇팀은 관련 사실을 인지하지 못하였다. 그 결과 ◇팀은 휴업급여 대위청구 시효(3년) 만료일인 2024년 5월 23일까지 보험금(휴업급여) 청구를 이행하지 않아, 공사가 환급받아야 할 보험금 2,649,690원을 회수하지 못하였다. 이는 산업재해보상보험 처리 관련 매뉴얼 부재, 주기적 점검 미 실시, 정보 공유 체계 미흡 등에서 비롯된 문제에 기인한 것으로 판단된다.

라. 부서의견

유사 사례 재발방지를 위해 공사 차원의 산업재해보상보험 처리 관련 공유 체계 구축이 필요하다는 의견에는 충분히 공감하였으나, ▷(팀)는 공사 자체규정시행내규의 직무분장상 산업재해 관련 일부 업무(보험금 청구, 치료보장 등)만 담당하므로 전체 프로세스 관련 전 부서간 협조체계 구축 업무를 수행하기 어렵다. 따라서, 총괄관리 업무 부서의 경우에도 관련 부서 협의를 거쳐 본 감사결과에 반영하여 줄 것을 요청합니다.

[부서 의견 검토결과]

산업재해보험 담당 부서가 주관하여 관련 부서와 협의해 종합적인 협조 체계를 마련하는 것이 필요하며, 이는 재발 방지와 효율적 대응을 위해 필요한 조치라 판단됩니다.

마. 조치할 사항

◇팀은 관련 부서(△팀, ▽팀 등)와 협의하여 자료(문서)의 등록, 대위청구 절차 및 시효 관리, 부서 간 협조 방식, 내부통제 절차 등 명확한 업무분장과 공유 체계를 구축하여 유사 사례가 재발하지 않도록 업무 프로세스 개선방안을 마련하기 바랍니다.

바. 처분사항

- (1) ◇팀 행정상 「권고」, 신분상 ●● ●급 ●●● 「주의」